



LEI 13.022/2014

**ESTATUTO GERAL DAS
GUARDAS MUNICIPAIS**

SUMÁRIO

Apresentação do material	3
Como estudar esta lei	4
Mapa geral da Lei 13.022/2014.....	5
A lei artigo por artigo — Capítulo I — Disposições Preliminares (arts. 1º e 2º)	6
Capítulo II — Dos Princípios (art. 3º).....	9
Capítulo III — Das Competências (arts. 4º e 5º)	11
Capítulo IV — Da Criação (arts. 6º a 8º)	17
Capítulo V — Das Exigências para Investidura (arts. 9º e 10)	21
Capítulo VI — Da Capacitação (arts. 11 e 12).....	24
Capítulo VII — Do Controle (arts. 13 e 14)	27
Capítulo VIII — Das Prerrogativas (arts. 15 a 18).....	31
Capítulo IX — Das Vedações (art. 19)	37
Capítulo X — Da Representatividade (art. 20)	38
Capítulo XI — Disposições Diversas e Transitórias (arts. 21 a 23)	39
Situação atual da lei e jurisprudência do STF	42
O que mais cai da Lei 13.022/2014	44
Bizus e mnemônicos	45
Pegadinhas mais comuns	47
Quadros comparativos	48
30 questões comentadas	52
Gabarito e comentários das questões 1 a 30	63
Simulado final (15 questões).....	68
Revisão de véspera	77

APRESENTAÇÃO DO MATERIAL

A **Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014**, é o **Estatuto Geral das Guardas Municipais**. Ela regulamenta o **§ 8º do art. 144 da Constituição Federal** e estabelece as normas gerais que valem para todas as guardas municipais do Brasil: o que a Guarda é, quais são seus princípios, o que ela pode fazer, como é criada, quem pode ingressar, como é controlada, quais são suas prerrogativas e o que é vedado.

Por que essa lei decide a sua prova? Porque ela é a espinha dorsal de praticamente todo edital de Guarda Municipal. Enquanto outras disciplinas variam de banca para banca, a Lei 13.022/2014 aparece em quase todos os concursos da área — e costuma ser cobrada de forma **literal**: a banca copia o artigo e troca uma palavra para ver se você percebe.

Como as bancas cobram: na maioria das vezes, com questões de letra de lei (redação literal com pequenas trocas), seguidas de questões de interpretação (o que a Guarda pode ou não pode fazer) e de casos práticos simples. As trocas favoritas são: **civil ↔ militar, pode ↔ deve, preventiva ↔ repressiva/ostensiva, interno ↔ externo** e os **percentuais de efetivo**.

Este material foi construído artigo por artigo, com a redação exata da lei conferida no site oficial do Planalto, explicação simples, bizus, pegadinhas mapeadas, 30 questões comentadas e um simulado final de 15 questões. Domine este PDF e você não perde ponto nessa disciplina.

COMO ESTUDAR ESTA LEI

Siga esta ordem — ela existe por um motivo: prova de Guarda cobra letra de lei, e letra de lei se domina por camadas de repetição.

1. **1ª leitura — letra da lei:** leia primeiro o bloco "Letra da lei" de cada artigo, sem pressa. Não pule para o comentário antes de ler o texto legal.
2. **2ª leitura — comentários:** releia o artigo junto com a explicação simples e o campo "O que a banca pode cobrar".
3. **Marque as palavras-chave:** as palavras destacadas são as que a banca troca. Grife-as no seu material físico também.
4. **Revise os bizzus:** os quadros amarelos são resumos de memorização. Releia todos a cada revisão.
5. **Resolva as questões:** faça as 30 questões comentadas sem consultar a lei. Corrija com o gabarito comentado.
6. **Volte nos artigos que errou:** cada erro indica o artigo que precisa de nova leitura. Releia o artigo, o bizzu e a pegadinha correspondente.
7. **Véspera de prova:** leia apenas a seção "Revisão de Véspera" e refaça o simulado final.

Legenda dos destaques deste material: os quadros **BIZU DE PROVA** (memorização), **PEGADINHA DA BANCA** (armadilhas), **OBSERVAÇÃO ESTRATÉGICA** (dicas de estudo) e **ATENÇÃO** (alertas) acompanham os artigos. No meio do texto, os termos em **vermelho** são os que a banca costuma trocar.

MAPA GERAL DA LEI 13.022/2014

A lei tem **23 artigos**, organizados em **11 capítulos**. Esta é a estrutura oficial (os capítulos são da própria lei — não são divisões didáticas):

CAPÍTULO	TÍTULO OFICIAL	ARTIGOS	O QUE TRATA
I	Disposições Preliminares	1º e 2º	Objeto da lei e natureza/função das guardas (caráter civil, proteção municipal preventiva)
II	Dos Princípios	3º	Os 5 princípios mínimos de atuação
III	Das Competências	4º e 5º	Competência geral e as 18 competências específicas
IV	Da Criação	6º a 8º	Criação por lei, subordinação, limites de efetivo e consórcio entre Municípios
V	Das Exigências para Investidura	9º e 10	Carreira única e requisitos para ingresso
VI	Da Capacitação	11 e 12	Capacitação específica e órgãos de formação
VII	Do Controle	13 e 14	Corregedoria (interno), ouvidoria (externo) e código de conduta
VIII	Das Prerrogativas	15 a 18	Cargos em comissão, porte de arma, telefone 153 e cela isolada
IX	Das Vedações	19	Proibição de denominações idênticas às das forças militares
X	Da Representatividade	20	Representação em conselhos nacionais
XI	Disposições Diversas e Transitórias	21 a 23	Uniforme azul-marinho, prazo de adaptação e vigência

OBSERVAÇÃO ESTRATÉGICA — Para fins de estudo, concentre 80% do seu tempo nos capítulos I, II, III, IV e VII: é deles que sai a esmagadora maioria das questões. Os demais capítulos rendem questões pontuais de memorização (número 153, azul-marinho, 2 anos, cela isolada).

CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ART. 1º — Objeto da lei

LETRA DA LEI

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição Federal.

Explicação simples: a Lei 13.022/2014 existe para regulamentar o que a Constituição já previa: o art. 144, § 8º, da CF diz que os Municípios *podem* constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A Lei 13.022 é essa lei — o "estatuto geral" com as normas nacionais mínimas.

O que a banca pode cobrar: a ligação exata entre a lei e a Constituição. A banca troca o dispositivo constitucional (coloca § 7º, art. 143, art. 145) ou diz que a lei disciplina "o art. 144, caput".

normas gerais

§ 8º

art. 144

Constituição Federal

BIZU DE PROVA — Grave o endereço: **CF, art. 144, § 8º**. Guarda Municipal mora no "oitavo andar" do artigo da segurança pública.

PEGADINHA DA BANCA — Dizer que a Guarda Municipal está prevista nos *incisos* do art. 144 da CF. **Errado:** os incisos listam os órgãos policiais (PF, PRF, polícias civis, PMs etc.). A Guarda está no **§ 8º** — ela não integra o rol de órgãos dos incisos do art. 144.

Exemplo de cobrança: "A Lei 13.022/2014 institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição Federal." → CERTO (literal).

ART. 2º — Natureza e função das guardas municipais

LETRA DA LEI

Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Explicação simples: este é, provavelmente, o artigo mais cobrado da lei. Ele define a identidade da Guarda Municipal em três marcas: instituição de **caráter civil** (não é força militar), **uniformizada e armada conforme previsto em lei**, e com a função de **proteção municipal preventiva** — sempre respeitando as competências dos demais entes federativos.

O que a banca pode cobrar: troca de "civil" por "militar"; troca de "preventiva" por "repressiva"; omissão do trecho "ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal".

caráter civil

uniformizadas

armadas conforme lei

proteção municipal preventiva

ressalvadas as competências

BIZU DE PROVA — CIVIL + UNIFORMIZADA + ARMADA + PREVENTIVA. A Guarda é "CUAP": Civil, Uniformizada, Armada (conforme lei), Preventiva.

PEGADINHA DA BANCA — "As guardas municipais são instituições de caráter **militar**..." ou "...têm a função de proteção municipal **repressiva**". Ambas erradas. Outra armadilha: dizer que a Guarda é "desarmada" — a lei diz **armadas conforme previsto em lei**.

ATENÇÃO — "Proteção municipal preventiva" é a **função** da Guarda (art. 2º). Não confunda com "patrulhamento preventivo", que é um dos **princípios** (art. 3º, III). A banca mistura os dois.

Exemplo de cobrança: *"Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter militar, a função de proteção municipal preventiva."* → ERRADO (caráter **civil**).



CAPÍTULO II — DOS PRINCÍPIOS

ART. 3º — Princípios mínimos de atuação

LETRA DA LEI

Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais:

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;

III - patrulhamento preventivo;

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e

V - uso progressivo da força.

Explicação simples: são os 5 valores que orientam toda a atuação da Guarda. Repare que a lei fala em princípios **mínimos** — ou seja, o Município pode prever outros, mas nunca menos que esses. Eles refletem o perfil preventivo e comunitário da instituição: proteger direitos, preservar a vida, patrulhar para prevenir, comprometer-se com a comunidade e usar a força de forma progressiva (do menor para o maior nível, conforme a necessidade).

O que a banca pode cobrar: lista literal dos princípios (incluir um intruso ou retirar um verdadeiro); trocar "mínimos" por "máximos" ou "exclusivos"; trocar "uso progressivo" por "uso imediato/moderado" da força; trocar "patrulhamento preventivo" por "patrulhamento ostensivo".

princípios mínimos

direitos humanos fundamentais

preservação da vida

patrulhamento preventivo

evolução social

uso progressivo da força

BIZU DE PROVA — Mnemônico "**Di-Vi-Pa-Co-U**": **D**ireitos humanos, **V**ida (preservação), **P**atrolhamento preventivo, **C**ompromisso com a evolução social, **U**so progressivo da força. São exatamente 5 princípios.

PEGADINHA DA BANCA — Colocar na lista princípios que **não estão** no art. 3º, como "hierarquia e disciplina militar", "repressão qualificada", "uso imediato da força" ou "policiamento ostensivo". Outra clássica: dizer que são princípios "taxativos" ou "exclusivos" — a lei diz **mínimos**.

Exemplo de cobrança: *"São princípios mínimos de atuação das guardas municipais o patrulhamento preventivo e o uso progressivo da força."* → CERTO (art. 3º, III e V).

CAPÍTULO III — DAS COMPETÊNCIAS

ART. 4º — Competência geral

LETRA DA LEI

Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Explicação simples: a missão-base da Guarda é proteger o patrimônio e os serviços do Município: **bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações**. E o parágrafo único esclarece que "bens" inclui as três categorias do Código Civil: bens de **uso comum** (ruas, praças), de **uso especial** (prédios públicos, escolas) e **dominiais** (patrimônio disponível do Município, como terrenos sem destinação).

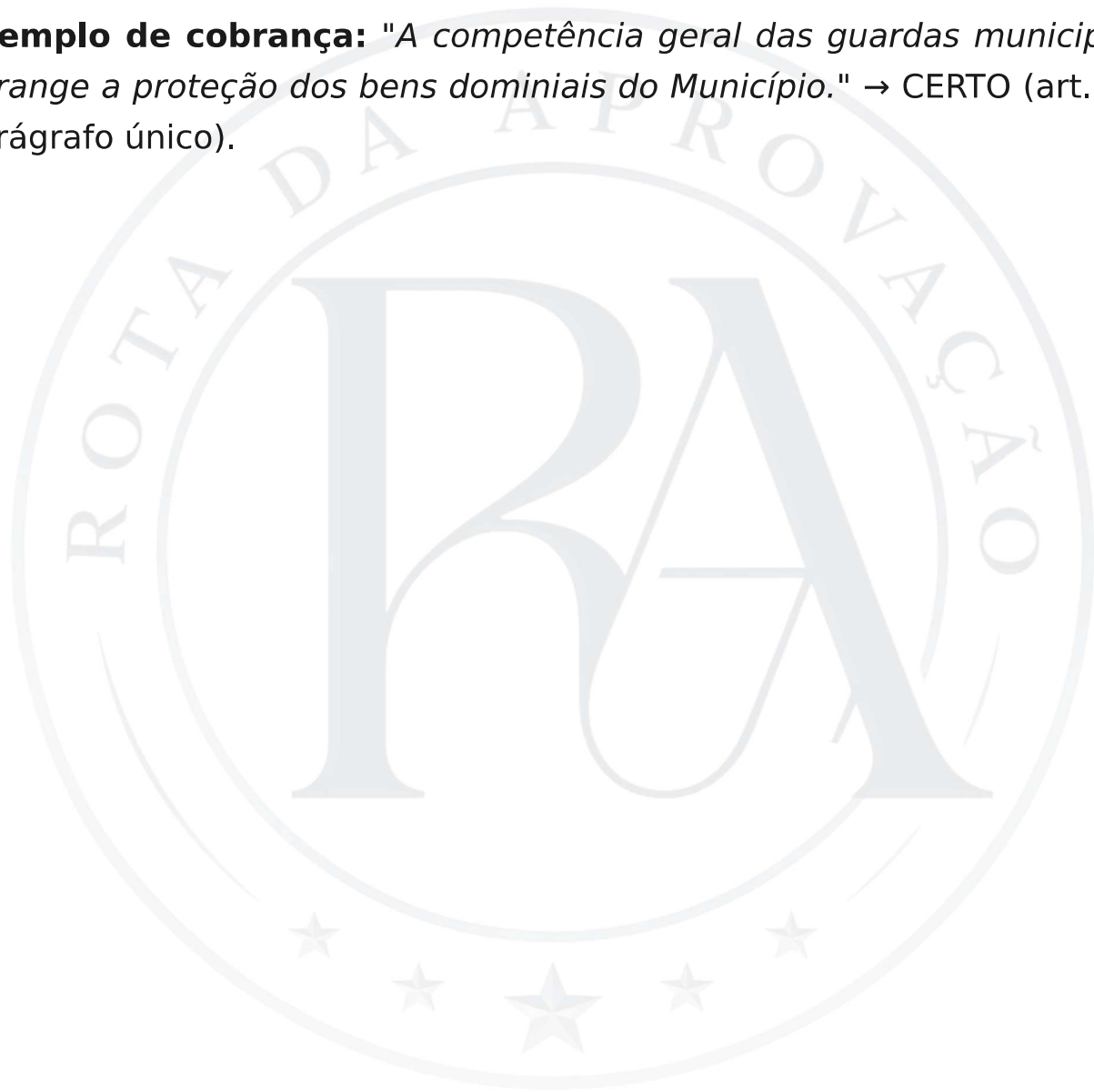
O que a banca pode cobrar: a lista do caput (a banca costuma omitir "logradouros públicos" ou "serviços"); as três espécies de bens do parágrafo único (a banca retira os "dominiais").

competência geral bens serviços logradouros públicos municipais
instalações uso comum uso especial dominiais

BIZU DE PROVA — Competência geral = "**B-S-L-I**": **B**ens, **S**erviços, **L**ogradouros, **I**nstalações. E os bens são "**CED**": uso **C**omum, uso **E**special e **D**ominiais.

PEGADINHA DA BANCA — Dizer que a proteção abrange apenas bens de uso comum e de uso especial, **excluindo os dominiais**. Errado: o parágrafo único inclui expressamente os três. Outra: dizer que a Guarda protege bens "da União e do Estado" — a competência geral refere-se ao **Município**.

Exemplo de cobrança: *"A competência geral das guardas municipais abrange a proteção dos bens dominiais do Município."* → CERTO (art. 4º, parágrafo único).



ART. 5º — Competências específicas (as 18)

LETRA DA LEI

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

- XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;
- XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;
- XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;
- XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;
- XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;
- XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;
- XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e
- XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.
- Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Explicação simples: aqui estão as 18 competências específicas — o coração da lei em prova. Em resumo, a Guarda: zela pelo patrimônio

municipal (I e II), atua preventivamente no território para proteger a população (III), colabora com os órgãos de segurança pública (IV e V), pode exercer competências de trânsito (VI), protege o patrimônio ecológico/histórico/cultural (VII), coopera com a defesa civil (VIII), dialoga com a comunidade (IX), firma parcerias e convênios (X), articula-se com políticas sociais e poder de polícia administrativa (XI e XII), atende ocorrências emergenciais (XIII), **encaminha ao delegado de polícia o autor de flagrante delito, preservando o local do crime** (XIV), participa de estudos de impacto (XV), faz prevenção primária à violência (XVI), auxilia em grandes eventos e proteção de autoridades (XVII) e atua na segurança escolar (XVIII).

O que a banca pode cobrar: literalidade dos incisos (especialmente II, III, VI, XIII e XIV); o verbo exato de cada inciso (zelar, prevenir, colaborar, auxiliar, encaminhar); e o parágrafo único — em regra a atuação conjunta é "**poderá**", mas nas hipóteses dos incisos XIII e XIV, chegando um órgão do art. 144 da CF, a Guarda "**deverá**" prestar apoio à continuidade do atendimento.

respeitadas as competências

presença e vigilância

proteção sistêmica

competências de trânsito

ocorrências emergenciais

delegado de polícia

flagrante delito

preservando o local do crime

segurança escolar

BIZU DE PROVA — No inciso XIV, o guarda **ENCAMINHA ao delegado** o autor do flagrante — ele **não** "lavra o auto", **não** "instaura inquérito" e **não** "investiga". Quem faz isso é a polícia judiciária. Guarda encaminha e **preserva o local do crime**.

BIZU DE PROVA — Trânsito (inciso VI): a Guarda **pode** exercer competências de trânsito nas vias municipais, nos termos do CTB, ou de forma **concorrente, mediante convênio**. Não é automático nem ilimitado.

PEGADINHA DA BANCA — Trocar o "poderá" do parágrafo único por "deverá" (e vice-versa). Regra: colaborar/atuar em conjunto = **poderá**; prestar apoio à continuidade do atendimento quando chega órgão do art. 144 (nas hipóteses dos incisos XIII e XIV) = **deverá**.

PEGADINHA DA BANCA — Inventar competência que não existe: "realizar investigação criminal", "presidir inquérito policial", "exercer polícia judiciária", "patrulhamento ostensivo em rodovias estaduais". Nada disso está no art. 5º.

OBSERVAÇÃO ESTRATÉGICA — Não perca tempo decorando os 18 incisos na ordem. Decore os **verbos + temas** (zelar, prevenir/inibir/coibir, atuar preventivamente, colaborar, trânsito, patrimônio ecológico, defesa civil, encaminhar ao delegado, segurança escolar). A banca cobra o conteúdo do inciso, quase nunca o número dele.

Exemplo de cobrança: *"Compete à guarda municipal encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário."* → CERTO (art. 5º, XIV, literal).

CAPÍTULO IV — DA CRIAÇÃO

ART. 6º — Criação e subordinação

LETRA DA LEI

Art. 6º O Município pode criar, por lei, sua guarda municipal.

Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.

Explicação simples: criar Guarda Municipal é uma **faculdade** do Município (ele **pode**, não é obrigado) e exige **lei** (não basta decreto). Uma vez criada, a Guarda se subordina ao **chefe do Poder Executivo municipal** — o prefeito.

O que a banca pode cobrar: trocar "pode" por "deve"; trocar "por lei" por "por decreto"; trocar a subordinação (colocar Câmara Municipal, Secretaria estadual de segurança, governador ou comandante da PM).

pode criar

por lei

subordinada

chefe do Poder Executivo municipal

BIZU DE PROVA — PODE criar + POR LEI + subordinada ao PREFEITO. Três informações, três pontos de prova.

PEGADINHA DA BANCA — "O Município **deverá** criar sua guarda municipal" (errado: é facultativo) e "a guarda municipal é subordinada à **Secretaria de Segurança Pública do Estado**" (errado: chefe do Executivo municipal).

Exemplo de cobrança: "A guarda municipal, criada por decreto do prefeito, subordina-se ao chefe do Poder Executivo municipal." → ERRADO (a criação é **por lei**).

ART. 7º — Limites de efetivo

LETRA DA LEI

Art. 7º As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a:

I - 0,4% (quatro décimos por cento) da população, em Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes;

II - 0,3% (três décimos por cento) da população, em Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso I;

III - 0,2% (dois décimos por cento) da população, em Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso II.

Parágrafo único. Se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional, nos termos de lei municipal.

Explicação simples: a lei fixa um **teto** de efetivo proporcional à população — e a lógica é inversa: quanto **maior** o Município, **menor** o percentual. Até 50 mil habitantes: 0,4%. Entre 50 mil e 500 mil: 0,3%. Acima de 500 mil: 0,2%. Se a população diminuir em censo/estimativa do IBGE, o efetivo existente é preservado, com ajuste nos termos de lei municipal.

O que a banca pode cobrar: inversão dos percentuais (dar 0,4% para cidade grande); dizer que é efetivo "mínimo" (é **máximo** — "não poderão ter efetivo superior a"); esquecer a regra de preservação do efetivo do parágrafo único.

não poderão ter efetivo superior

0,4%

0,3%

0,2%

50.000

500.000

IBGE

preservação do efetivo

BIZU DE PROVA — Escadinha decrescente **4-3-2**: cidade pequena 0,4%, média 0,3%, grande 0,2%. Quanto mais gente, menor o percentual. Marcos: **50 mil** e **500 mil**.

PEGADINHA DA BANCA — Dizer que Município com mais de 500.000 habitantes pode ter efetivo de até 0,4% da população (inverteu a escadinha), ou que os percentuais são efetivos **mínimos obrigatórios** (são tetos).

Exemplo de cobrança: *"Em Município com até 50.000 habitantes, a guarda municipal não poderá ter efetivo superior a 0,4% da população."*
→ CERTO (art. 7º, I).

ART. 8º — Uso compartilhado entre Municípios limítrofes

LETRA DA LEI

Art. 8º Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada.

Explicação simples: cidades **vizinhas** (limítrofes) podem compartilhar os serviços de suas guardas — mas o instrumento exigido é o **consórcio público**.

O que a banca pode cobrar: trocar "consórcio público" por "convênio", "termo de cooperação" ou "portaria conjunta"; retirar a exigência de que os Municípios sejam limítrofes.

Municípios limítrofes

consórcio público

reciprocamente

compartilhada

BIZU DE PROVA — Limítrofes + consórcio público. Vizinho divide Guarda por consórcio — não por simples convênio.

PEGADINHA DA BANCA — "Quaisquer Municípios do mesmo Estado podem, mediante convênio, compartilhar..." → duas trocas: precisa ser **limítrofe** e o instrumento é **consórcio público**.

Exemplo de cobrança: "*Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da guarda municipal.*" → CERTO (literal).

CAPÍTULO V — DAS EXIGÊNCIAS PARA INVESTIDURA

ART. 9º — Carreira única

LETRA DA LEI

Art. 9º A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal.

Explicação simples: os guardas municipais são **servidores públicos**, organizados em **carreira única**, com plano de cargos e salários definido em **lei municipal**.

O que a banca pode cobrar: trocar "carreira única" por "carreiras múltiplas"; dizer que são empregados celetistas ou terceirizados; atribuir o plano de cargos a lei estadual/federal.

servidores públicos

carreira única

plano de cargos e salários

lei municipal

BIZU DE PROVA — Guarda é **servidor público de carreira ÚNICA**, regulada por **lei MUNICIPAL**. Nada de terceirização.

PEGADINHA DA BANCA — "A guarda municipal pode ser composta por empregados de empresa de segurança privada contratada pelo Município." → ERRADO: servidores públicos de carreira única.

Exemplo de cobrança: "A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal." → CERTO (literal).

ART. 10 — Requisitos para investidura

LETRA DA LEI

Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal:

I - nacionalidade brasileira;

II - gozo dos direitos políticos;

III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV - nível médio completo de escolaridade;

V - idade mínima de 18 (dezoito) anos;

VI - aptidão física, mental e psicológica; e

VII - idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.

Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal.

Explicação simples: são 7 requisitos básicos nacionais para ingressar na Guarda: ser brasileiro, estar em dia com os direitos políticos e com as obrigações militares e eleitorais, ter **nível médio completo**, ter **no mínimo 18 anos**, ter aptidão física, mental e psicológica, e comprovar idoneidade moral (investigação social + certidões judiciais). O Município pode acrescentar outros requisitos por lei — mas não pode dispensar esses.

O que a banca pode cobrar: escolaridade (troca por fundamental ou superior); idade (troca 18 por 21 ou fixa idade máxima — a lei **não** prevê idade máxima); a forma de comprovação da idoneidade moral; e o parágrafo único (outros requisitos por lei municipal).

nacionalidade brasileira

direitos políticos

quitação militar e eleitoral

nível médio completo

18 anos

aptidão física, mental e psicológica

idoneidade moral

investigação social

BIZU DE PROVA — São **7 requisitos**. Decore os "números da prova": **nível MÉDIO + 18 anos (mínima)**. A lei federal NÃO fixa idade máxima nem altura mínima — isso, se existir, vem de lei municipal (parágrafo único).

PEGADINHA DA BANCA — "Exige-se nível superior completo" (errado: médio); "idade mínima de 21 anos" (errado: 18); "a idoneidade moral é presumida" (errado: comprovada por investigação social e certidões); "os requisitos do art. 10 são taxativos, vedado ao Município criar outros" (errado: parágrafo único permite).

Exemplo de cobrança: *"São requisitos básicos para investidura na guarda municipal o nível médio completo de escolaridade e a idade mínima de 18 anos."* → CERTO (art. 10, IV e V).

CAPÍTULO VI — DA CAPACITAÇÃO

ART. 11 — Capacitação específica

LETRA DA LEI

Art. 11. O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas atividades.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça.

Explicação simples: ninguém exerce as funções de guarda sem **capacitação específica**, com matriz curricular compatível. O Município pode adaptar a matriz nacional da **Senasp** (Ministério da Justiça).

O que a banca pode cobrar: dizer que a capacitação é facultativa; trocar Senasp por outro órgão (Polícia Federal, Exército, Senad).

capacitação específica

matriz curricular

Senasp

Ministério da Justiça

BIZU DE PROVA — Capacitação: **obrigatória e específica**; matriz nacional: **Senasp/MJ**, de adaptação **facultativa** ("poderá").

PEGADINHA DA BANCA — Inverter os verbos: a capacitação é exigida ("requer"), mas a adaptação da matriz da Senasp é facultativa ("poderá"). A banca troca o obrigatório pelo facultativo.

Exemplo de cobrança: "*O exercício das atribuições dos cargos da guarda municipal requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas atividades.*" → CERTO (literal).

ART. 12 — Órgão de formação

LETRA DA LEI

Art. 12. É facultada ao Município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no art. 3º.

§ 1º Os Municípios poderão firmar convênios ou consorciarem-se, visando ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 2º O Estado poderá, mediante convênio com os Municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos Municípios conveniados.

§ 3º O órgão referido no § 2º não pode ser o mesmo destinado a formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares.

Explicação simples: o Município **pode** (faculdade) criar sua academia de formação da Guarda, orientada pelos princípios do art. 3º. Pode também se juntar a outros Municípios (convênio/consórcio), e o Estado pode manter um órgão centralizado de formação mediante convênio — mas esse órgão **não pode ser o mesmo das forças militares** (§ 3º — reforço do caráter civil).

O que a banca pode cobrar: o § 3º é o alvo favorito: a banca afirma que a formação pode ocorrer na academia da Polícia Militar. Errado.

facultada

formação, treinamento e aperfeiçoamento

convênios ou consórcios

conselho gestor

não pode ser o mesmo das forças militares

BIZU DE PROVA — Academia da Guarda **NUNCA** pode ser a mesma das **forças militares**. Guarda é civil até na escola.

PEGADINHA DA BANCA — "O órgão estadual centralizado de formação das guardas pode ser o mesmo destinado à formação da Polícia Militar, por economicidade." → ERRADO (art. 12, § 3º).

Exemplo de cobrança: *"É facultada ao Município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da guarda municipal."* → CERTO (literal).



CAPÍTULO VII — DO CONTROLE

ART. 13 — Controle interno (corregedoria) e externo (ouvidoria)

LETRA DA LEI

Art. 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante:

I - controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro; e

II - controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta.

§ 1º O Poder Executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do Município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos.

§ 2º Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.

Explicação simples: a Guarda tem dois controles obrigatórios: a **corregedoria** (controle **interno**) — exigida quando o efetivo passa de **50 servidores ou** quando a guarda **usa arma de fogo**, para apurar infrações disciplinares — e a **ouvidoria** (controle **externo**) — exigida **sempre**, qualquer que seja o efetivo, independente da direção da

guarda, para receber reclamações, sugestões, elogios e denúncias. Além disso, o Executivo pode criar um órgão colegiado de **controle social** (§ 1º), e corregedores e ouvidores têm **mandato**, cuja perda depende de **maioria absoluta da Câmara Municipal** (§ 2º).

O que a banca pode cobrar: inverter corregedoria e ouvidoria; trocar o número 50; dizer que a corregedoria é exigida em todas as guardas (não — só nas com +50 servidores ou que usam arma de fogo); dizer que a ouvidoria depende do efetivo (não — é para todas); trocar "maioria absoluta" por "maioria simples" ou atribuir a perda do mandato ao prefeito.

órgãos próprios, permanentes, autônomos

controle interno

corregedoria

efetivo superior a 50

arma de fogo

infrações disciplinares

controle externo

ouvidoria

qualquer que seja o número

mandato

maioria absoluta da Câmara

BIZU DE PROVA — CORREGEDORIA = interno = disciplina (efetivo +50 **ou** arma de fogo). **OUVIDORIA = externo = ouvir o cidadão** (SEMPRE, qualquer efetivo). Perda do mandato de ambos: **maioria ABSOLUTA da Câmara**.

PEGADINHA DA BANCA — Não confunda o "controle externo" do art. 13 (ouvidoria) com o controle externo da atividade policial exercido pelo **Ministério Público** (CF, art. 129, VII — reforçado pela jurisprudência do STF). Na Lei 13.022, controle externo = ouvidoria.

ATENÇÃO — A corregedoria é obrigatória em **todas** as guardas que utilizam arma de fogo, mesmo com efetivo pequeno. O gatilho é: **+50 servidores OU arma de fogo**.

Exemplo de cobrança: "O controle externo da guarda municipal, exercido por ouvidoria, somente é exigido nas guardas com efetivo

superior a 50 servidores." → ERRADO (a ouvidoria é exigida qualquer que seja o número de servidores).



ART. 14 — Código de conduta próprio

LETRA DA LEI

Art. 14. Para efeito do disposto no inciso I do caput do art. 13, a guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal.

Parágrafo único. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar.

Explicação simples: para o controle disciplinar funcionar, cada guarda terá seu **código de conduta próprio**, previsto em lei municipal. E o parágrafo único fecha a porta: guarda municipal **não pode** se sujeitar a regulamento disciplinar **militar** — mais uma vez o caráter civil.

O que a banca pode cobrar: afirmar que a guarda pode adotar o regulamento disciplinar da PM. Errado e recorrente.

código de conduta próprio

lei municipal

não podem

regulamentos disciplinares de natureza militar

BIZU DE PROVA — Código de conduta: **PRÓPRIO + lei municipal**.
Regulamento militar: **PROIBIDO**.

PEGADINHA DA BANCA — "Na ausência de código próprio, aplica-se subsidiariamente o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado." → ERRADO (art. 14, parágrafo único).

Exemplo de cobrança: *"As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar."* → CERTO (literal).

CAPÍTULO VIII — DAS PRERROGATIVAS

ART. 15 — Cargos em comissão e carreira

LETRA DA LEI

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

§ 1º Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput.

§ 2º Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal.

§ 3º Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis.

Explicação simples: os cargos em comissão da Guarda devem ser ocupados por **membros efetivos da própria carreira**. Exceção: nos **primeiros 4 anos** de funcionamento, a direção pode ser de profissional de fora dos quadros (preferencialmente com experiência/formação em segurança ou defesa social). A lei ainda garante **percentual mínimo para o sexo feminino** (definido em lei municipal) e **progressão funcional em todos os níveis**.

O que a banca pode cobrar: o prazo de 4 anos (troca por 2 ou 5); dizer que o percentual feminino é fixado na própria Lei 13.022 (não — quem define é a lei municipal); dizer que qualquer cargo em comissão pode ser de pessoa estranha aos quadros (regra é membro efetivo da carreira).

cargos em comissão membros efetivos do quadro primeiros 4 anos

profissional estranho aos quadros percentual mínimo sexo feminino

lei municipal progressão funcional

BIZU DE PROVA — Comissão = prata da casa. Dirigente de fora: só nos **4 primeiros anos**. Percentual feminino: **quem fixa é a lei MUNICIPAL**.

PEGADINHA DA BANCA — "A Lei 13.022/2014 fixa em 10% o percentual mínimo de vagas para o sexo feminino." → ERRADO: a lei federal exige a observância de um percentual mínimo, mas quem o define é a **lei municipal**.

Exemplo de cobrança: *"Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros."* → CERTO (art. 15, § 1º).

ART. 16 — Porte de arma de fogo

LETRA DA LEI

Art. 16. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei.

Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.

Explicação simples: o guarda municipal tem porte de arma de fogo autorizado, **conforme previsto em lei** (a disciplina específica vem da legislação de armas). Esse direito pode ser **suspenso** em três hipóteses: **restrição médica, decisão judicial** ou **justificativa do dirigente** da guarda.

O que a banca pode cobrar: as três hipóteses de suspensão (a banca inclui uma quarta inventada, como "reprovação em avaliação física") ou afirma que o porte é vedado/irrestrito.

porte de arma de fogo

conforme previsto em lei

suspende-se

restrição médica

decisão judicial

justificativa do dirigente

BIZU DE PROVA — Suspensão do porte = "**MJD**": restrição **M**édica, decisão **J**udicial, justificativa do **D**irigente. Três hipóteses, nem mais nem menos.

PEGADINHA DA BANCA — Afirmar que a Lei 13.022 proíbe o porte de arma aos guardas (errado: autoriza, conforme lei) ou que a suspensão depende exclusivamente de decisão judicial (errado: há três hipóteses).

Exemplo de cobrança: *"Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo do guarda municipal em razão de restrição médica, decisão judicial*

ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente." → CERTO (literal).



ART. 17 — Telefone 153 e frequência de rádio

LETRA DA LEI

Art. 17. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) destinará linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos Municípios que possuam guarda municipal.

Explicação simples: o telefone da Guarda Municipal é o **153**, destinado pela **Anatel**, junto com faixa exclusiva de frequência de rádio, aos Municípios que possuam guarda.

O que a banca pode cobrar: o número (troca por 152, 156, 190) e o órgão (troca Anatel por Ministério das Comunicações).

Anatel 153 faixa exclusiva de frequência

BIZU DE PROVA — GM = 153 (PM é 190, esse é o contraste que a banca explora). Quem destina: **Anatel**.

PEGADINHA DA BANCA — "A Anatel destinará a linha 190 aos Municípios que possuam guarda municipal." → ERRADO (o número é 153).

Exemplo de cobrança: "A Anatel destinará linha telefônica de número 153 aos Municípios que possuam guarda municipal." → CERTO (literal).

ART. 18 — Recolhimento à cela isolada

LETRA DA LEI

Art. 18. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva.

Explicação simples: se um guarda municipal for preso **antes da condenação definitiva**, tem direito a ficar em cela **separada** dos demais presos — prerrogativa semelhante à de outros agentes de segurança.

O que a banca pode cobrar: estender a prerrogativa para depois do trânsito em julgado (a lei fala "antes de condenação definitiva") ou negar a prerrogativa.

recolhimento à cela

isoladamente

antes de condenação definitiva

BIZU DE PROVA — Cela isolada: só **ANTES da condenação definitiva**. Transitou em julgado, acabou a prerrogativa.

PEGADINHA DA BANCA — "É assegurado ao guarda municipal condenado definitivamente o cumprimento da pena em cela isolada." → ERRADO (a prerrogativa vale antes da condenação definitiva).

Exemplo de cobrança: *"É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva."* → CERTO (literal).

CAPÍTULO IX — DAS VEDAÇÕES

ART. 19 — Vedação de denominações militares

LETRA DA LEI

Art. 19. A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

Explicação simples: a Guarda tem hierarquia, mas **não pode copiar a nomenclatura militar**: nada de "coronel", "sargento", "capitão" idênticos aos das forças militares — nem em postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos ou condecorações.

O que a banca pode cobrar: dizer que a guarda não pode ter estrutura hierárquica (pode — o que não pode é denominação idêntica à militar); ou limitar a vedação só aos postos (ela alcança títulos, uniformes, distintivos e condecorações).

estrutura hierárquica

denominação idêntica

forças militares

postos e graduações

uniformes

distintivos

condecorações

BIZU DE PROVA — A Guarda **PODE ter hierarquia**; o que ela **NÃO PODE é vestir fantasia de militar**: denominações, uniformes e distintivos idênticos aos das forças militares são vedados.

PEGADINHA DA BANCA — "É vedada às guardas municipais a adoção de qualquer estrutura hierárquica." → ERRADO: a vedação é usar denominação idêntica à das forças militares, não ter hierarquia.

Exemplo de cobrança: "A estrutura hierárquica da guarda municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares." → CERTO (literal).

CAPÍTULO X — DA REPRESENTATIVIDADE

ART. 20 — Representatividade em conselhos

LETRA DA LEI

Art. 20. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse dos Municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública.

Explicação simples: as guardas têm assento garantido em três conselhos nacionais: **Conselho Nacional de Segurança Pública**, **Conselho Nacional das Guardas Municipais** e, no interesse dos Municípios, **Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública**.

O que a banca pode cobrar: retirar ou trocar um dos conselhos (colocar "Conselho Nacional de Justiça", por exemplo).

representatividade

Conselho Nacional de Segurança Pública

Conselho Nacional das Guardas Municipais

Secretários e Gestores Municipais

BIZU DE PROVA — 3 conselhos: Segurança Pública + Guardas Municipais + Secretários/Gestores Municipais. Todos "nacionais", nenhum do Judiciário.

Exemplo de cobrança: *"É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública."* → CERTO (art. 20).

CAPÍTULO XI — DISPOSIÇÕES DIVERSAS E TRANSITÓRIAS

ART. 21 — Uniforme e cor

LETRA DA LEI

Art. 21. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente, na cor azul-marinho.

Explicação simples: uniforme e equipamentos padronizados, **preferencialmente azul-marinho**. A palavra "preferencialmente" indica que não é obrigatório — é a cor preferencial nacional.

padronizados

preferencialmente

azul-marinho

BIZU DE PROVA — PREFERENCIALMENTE azul-marinho — se a questão disser "obrigatoriamente", está errada.

PEGADINHA DA BANCA — Retirar o "preferencialmente": "As guardas municipais utilizarão obrigatoriamente uniforme na cor azul-marinho." → ERRADO.

Exemplo de cobrança: "As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente, na cor azul-marinho." → CERTO (literal).

ART. 22 — Aplicação e prazo de adaptação

LETRA DA LEI

Art. 22. Aplica-se esta Lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 (dois) anos.

Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana.

Explicação simples: as guardas que já existiam quando a lei foi publicada tiveram **2 anos** para se adaptar. E os nomes tradicionais podem continuar: guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana.

O que a banca pode cobrar: o prazo (troca 2 por 4 ou 5 anos); e a lista de denominações permitidas — **"polícia municipal" não está entre elas.**

prazo de 2 anos

guarda civil

guarda civil municipal

guarda metropolitana

guarda civil metropolitana

BIZU DE PROVA — Adaptação: **2 anos**. Nomes permitidos: variações de **"guarda"** — nunca "polícia municipal" (o STF, inclusive, já barrou essa mudança de nome).

PEGADINHA DA BANCA — Incluir "polícia municipal" entre as denominações asseguradas pelo parágrafo único. → ERRADO: só as variações de "guarda" listadas na lei.

Exemplo de cobrança: *"É assegurada a utilização da denominação guarda civil metropolitana."* → CERTO (art. 22, parágrafo único).

ART. 23 — Vigência

LETRA DA LEI

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Explicação simples: vigência imediata — sem vacatio legis. A lei foi publicada em 8 de agosto de 2014 e passou a valer no mesmo dia.

BIZU DE PROVA — Vigência **na data da publicação** (08/08/2014). Não houve vacatio legis de 45 dias.



SITUAÇÃO ATUAL DA LEI E JURISPRUDÊNCIA DO STF

ATENÇÃO — CONFERÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA — Na consulta realizada ao texto compilado no site oficial do Planalto, a Lei 13.022/2014 **não apresenta dispositivos revogados, vetados em destaque no texto compilado, nem notas de "redação dada por" lei posterior**: o texto em vigor é o original de 2014, com seus 23 artigos. Se o seu edital citar legislação complementar (Lei 13.675/2018 — SUSP; Lei 10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento), estude-as em separado.

Além da letra da lei, as bancas mais atualizadas vêm cobrando a **jurisprudência do STF** sobre guardas municipais. Três marcos que você precisa conhecer (sempre como complemento — se a questão pedir "segundo a Lei 13.022", responda pela lei):

- **ADPF 995 (julgada em 2023)**: o STF reconheceu que **as guardas municipais são órgãos de segurança pública** e integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP — Lei 13.675/2018), declarando inconstitucionais interpretações judiciais que as excluam desse sistema.
- **RE 608.588 — Tema 656 de repercussão geral (julgado em 20/02/2025)**: tese fixada: *"É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da Constituição Federal."*

- **Vedação do nome "polícia municipal" (decisões de 2026):** o STF barrou a alteração de denominação de guardas municipais para "polícia municipal" — a nomenclatura constitucional e legal permanece **guarda municipal** (e as variações do art. 22, parágrafo único).

OBSERVAÇÃO ESTRATÉGICA — Como isso cai: a banca pode dizer que "guarda municipal não integra a segurança pública" (errado pela jurisprudência) ou que "guarda municipal pode exercer polícia judiciária e investigar crimes" (errado — expressamente excluído pela tese do Tema 656 e sem previsão na Lei 13.022). O controle externo da atividade policial da guarda é do **Ministério Público**; o controle externo do art. 13 da Lei 13.022 é a **ouvidoria**. São coisas diferentes — e as bancas adoram misturar.

O QUE MAIS CAI DA LEI 13.022/2014

Ranking dos pontos mais cobrados em provas de Guarda Municipal, todos conferidos com a letra da lei:

1. **Art. 2º — natureza e função:** caráter **civil** + proteção municipal **preventiva**. É a questão mais repetida da história dessa lei.
2. **Art. 3º — os 5 princípios mínimos:** direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo, evolução social, uso progressivo da força. Cai em lista, com intrusos.
3. **Art. 4º — competência geral:** bens, serviços, logradouros e instalações + as 3 espécies de bens (comum, especial, dominiais).
4. **Art. 5º — competências específicas:** especialmente trânsito (VI), ocorrências emergenciais (XIII), flagrante/delegado/local do crime (XIV) e segurança escolar (XVIII), além do poderá/deverá do parágrafo único.
5. **Art. 6º — criação:** pode criar, por lei, subordinada ao chefe do Executivo municipal.
6. **Art. 7º — efetivo:** escadinha 0,4% / 0,3% / 0,2% com marcos de 50 mil e 500 mil habitantes.
7. **Art. 13 — controle:** corregedoria (interno; +50 servidores ou arma de fogo) x ouvidoria (externo; sempre) + mandato com perda por maioria absoluta da Câmara.
8. **Art. 10 — requisitos:** nível médio, 18 anos, idoneidade moral por investigação social e certidões.
9. **Art. 14 — vedação de regulamento militar e art. 19 — vedação de denominações militares:** o "DNA civil" da instituição.
10. **Prerrogativas (arts. 15 a 18):** 4 anos para dirigente externo, porte de arma e suas 3 hipóteses de suspensão, telefone 153 (Anatel), cela isolada antes da condenação definitiva.
11. **Art. 21 e 22:** azul-marinho "preferencialmente" e prazo de adaptação de 2 anos.

12. **Direitos humanos e atuação integrada:** aparecem transversalmente (arts. 3º, I; 5º, IV, V, X, XVI e parágrafo único) — a banca cobra a "cara comunitária e preventiva" da Guarda.

BIZUS E MNEMÔNICOS DA LEI 13.022/2014

MNEMÔNICO DOS PRINCÍPIOS — "DI-VI-PA-CO-U"

Di = proteção dos **D**ireitos humanos fundamentais, cidadania e liberdades públicas (I)

Vi = preservação da **V**ida, redução do sofrimento e diminuição das perdas (II)

Pa = **P**atrolhamento preventivo (III)

Co = **C**ompromisso com a evolução social da comunidade (IV)

U = **U**so progressivo da força (V)

COMPETÊNCIA GERAL — "B-S-L-I"

Bens + **S**erviços + **L**ogradouros públicos municipais + **I**nstalações do Município (art. 4º). E os bens são "CED": uso **C**omum, uso **E**special, **D**ominiais.

IDENTIDADE DA GUARDA — "CUAP"

Civil + **U**niformizada + **A**rmada conforme lei + função **P**reventiva (art. 2º).

EFETIVO — "ESCADINHA 4-3-2"

Até 50 mil hab. → 0,4% | 50 mil a 500 mil → 0,3% | acima de 500 mil → 0,2%. Sempre TETO, nunca mínimo (art. 7º).

CONTROLE — "CIDA / OES"

Corregedoria = **I**nterno = **D**isciplina = **A**rma de fogo ou +50 servidores.

Ouvidoria = **E**xterno = **S**empre (qualquer efetivo). Perda do mandato: maioria ABSOLUTA da Câmara (art. 13).

SUSPENSÃO DO PORTE — "MJD"

Restrição **M**édica + decisão **J**udicial + justificativa do **D**irigente (art. 16, parágrafo único).

NÚMEROS DA LEI — MEMORIZE A TABELA

§ 8º do art. 144 (CF) • 5 princípios • 18 competências específicas • 0,4/0,3/0,2% • 50.000 e 500.000 hab. • +50 servidores (corregedoria) • 7 requisitos • nível MÉDIO • 18 anos • 4 anos (dirigente externo) • 153 (Anatel) • 2 anos (adaptação) • 3 conselhos.

O QUE A GUARDA NÃO É

NÃO é militar (arts. 2º, 12 §3º, 14 p.u., 19) • NÃO faz polícia judiciária/investigação (art. 5º, XIV: encaminha ao delegado; STF Tema 656 exclui expressamente) • NÃO é obrigatória (art. 6º: pode criar) • NÃO se chama polícia municipal (art. 22, p.u.).

PEGADINHAS MAIS COMUNS SOBRE A LEI 13.022/2014

A PEGADINHA	POR QUE ESTÁ ERRADA
Trocar " poderão " por " deverão " (e vice-versa)	Criação da guarda = PODE (art. 6º). Colaboração com órgãos de segurança = PODERÁ; apoio à continuidade do atendimento quando chega órgão do art. 144, nas hipóteses dos incisos XIII e XIV = DEVERÁ (art. 5º, p.u.). Adaptação da matriz Senasp = PODERÁ (art. 11, p.u.).
Confundir Guarda Municipal com Polícia Militar	Guarda é instituição de caráter CIVIL (art. 2º), com vedação de regulamento disciplinar militar (art. 14, p.u.), de formação conjunta com forças militares (art. 12, § 3º) e de denominações militares (art. 19).
Dizer que a Guarda atua somente na proteção patrimonial	Além da competência geral (art. 4º), o art. 5º traz 18 competências específicas que incluem proteção sistêmica da população, trânsito, defesa civil, segurança escolar e mais. E o art. 2º fala em proteção municipal preventiva.
Retirar o caráter preventivo (trocar por "repressiva")	A função é proteção municipal PREVENTIVA (art. 2º) e o patrulhamento é PREVENTIVO (art. 3º, III).
Afirmar subordinação incorreta (Estado, PM, Câmara)	A guarda municipal é subordinada ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (art. 6º, p.u.).

Confundir controle interno e externo	Interno = CORREGEDORIA (disciplina; +50 servidores ou arma de fogo). Externo = OUVIDORIA (sempre, qualquer efetivo) — art. 13. E não confundir com o controle externo da atividade policial pelo MP (CF, art. 129, VII).
Trocar competência municipal por estadual	A guarda protege bens, serviços e instalações DO MUNICÍPIO (arts. 2º e 4º), ressalvadas as competências da União, Estados e DF.
Exagerar atribuições que a lei não prevê	Investigar crime, presidir inquérito, lavrar auto de prisão em flagrante, exercer polícia judiciária: NADA disso está na lei (o inciso XIV manda ENCAMINHAR ao delegado) e o STF excluiu expressamente a polícia judiciária (Tema 656).
Inverter a escadinha do efetivo	0,4% (até 50 mil) → 0,3% (50-500 mil) → 0,2% (acima de 500 mil). Quanto maior a cidade, MENOR o percentual (art. 7º).
Transformar "preferencialmente" em "obrigatoriamente"	Azul-marinho é cor PREFERENCIAL (art. 21). Dirigente externo tem PREFERÊNCIA por experiência em segurança (art. 15, § 1º).

QUADROS COMPARATIVOS

Guarda Municipal x Polícia Militar (com base na lei e na CF)

	GUARDA MUNICIPAL	POLÍCIA MILITAR
Natureza	Civil (art. 2º)	Militar (CF, art. 42 e 144)
Previsão na CF	Art. 144, § 8º	Art. 144, V (rol de órgãos)

Vínculo federativo	Município — subordinada ao prefeito (art. 6º, p.u.)	Estado — subordinada ao governador (CF, art. 144, § 6º)
Função típica	Proteção municipal preventiva (art. 2º)	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública
Regulamento disciplinar	Código de conduta próprio; vedado regulamento militar (art. 14)	Regulamento disciplinar militar
Nomenclatura	Vedada denominação idêntica à militar (art. 19)	Postos e graduações militares
Telefone	153 (art. 17)	190

Competências da Guarda em blocos didáticos (art. 5º)

Divisão didática da Rota da Aprovação — a lei não separa em blocos; use apenas para organizar a memorização.

BLOCO	INCISOS	IDEIA CENTRAL
Patrimônio e prevenção	I, II, III	Zelar pelos bens; prevenir, inibir e coibir infrações contra bens/serviços/instalações; proteção sistêmica da população
Cooperação com segurança pública	IV, V, X	Ações integradas, pacificação de conflitos, convênios e consórcios
Trânsito	VI	Competências de trânsito nas vias municipais (CTB) ou concorrentes, mediante convênio
Patrimônio especial e defesa civil	VII, VIII	Patrimônio ecológico/histórico/cultural + cooperação com defesa civil

Comunidade e políticas públicas	IX, XI, XII, XV, XVI	Diálogo social, políticas sociais, polícia administrativa, estudo de impacto, prevenção primária
Ocorrências e flagrante	XIII, XIV	Atendimento emergencial + encaminhar autor de flagrante ao delegado, preservando o local
Eventos e escolas	XVII, XVIII	Grandes eventos, autoridades e dignatários + segurança escolar e cultura de paz

O que pode x o que a banca inventa

✓ FRASE CERTA (CONFORME A LEI)	✗ FRASE ERRADA (INVENÇÃO DE BANCA)
Encaminhar ao delegado de polícia o autor de flagrante delito, preservando o local do crime (art. 5º, XIV)	Lavrar o auto de prisão em flagrante e presidir a investigação
Exercer competências de trânsito que lhe forem conferidas, nas vias municipais, nos termos do CTB ou mediante convênio (art. 5º, VI)	Exercer, de forma automática e irrestrita, todo o poder de polícia de trânsito estadual
Colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública (art. 5º, IV)	Substituir a Polícia Militar no policiamento ostensivo estadual
Porte de arma de fogo autorizado, conforme previsto em lei (art. 16)	Porte de arma vedado aos guardas municipais / porte irrestrito sem regulamentação
Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar (art. 5º, XVIII)	Exercer o poder disciplinar sobre alunos das escolas municipais

Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município (art. 4º)

Proteção do patrimônio da União e dos Estados situado no Município



30 QUESTÕES COMENTADAS — LEI 13.022/2014

Resolva sem consultar a lei. Estilo banca, nível médio a difícil. Gabarito e comentários ao final do bloco.

1. A Lei nº 13.022/2014 institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando dispositivo constitucional específico.

Trata-se do:

- A) art. 144, caput, da Constituição Federal.
- B) § 8º do art. 144 da Constituição Federal.
- C) § 7º do art. 144 da Constituição Federal.
- D) art. 145, § 8º, da Constituição Federal.

2. Sobre a natureza jurídica e a função das guardas municipais, conforme o art. 2º da Lei 13.022/2014, é correto afirmar que são instituições:

- A) de caráter militar, uniformizadas e armadas, com função de proteção municipal preventiva.
- B) de caráter civil, não uniformizadas, com função de proteção municipal repressiva.
- C) de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, com a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.
- D) de caráter civil, uniformizadas e desarmadas, com função de proteção municipal preventiva e repressiva.

3. NÃO é princípio mínimo de atuação das guardas municipais, previsto no art. 3º da Lei 13.022/2014:

- A) patrulhamento preventivo.
- B) uso progressivo da força.
- C) compromisso com a evolução social da comunidade.
- D) policiamento ostensivo com hierarquia e disciplina militares.

4. Quanto aos princípios do art. 3º da Lei 13.022/2014, assinale a alternativa correta:

- A) A lei os qualifica como princípios mínimos de atuação, o que não impede a previsão de outros princípios compatíveis.
- B) A lei os qualifica como princípios taxativos, vedada a adoção de qualquer outro.
- C) A lei os qualifica como princípios máximos, que podem ser reduzidos por lei municipal.
- D) A lei não prevê princípios de atuação, que ficam a cargo de cada Município.

5. A competência geral das guardas municipais, nos termos do art. 4º da Lei 13.022/2014, consiste na proteção de:

- A) pessoas e bens privados situados no território municipal.
- B) bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.
- C) bens da União, dos Estados e dos Municípios.
- D) exclusivamente prédios públicos e veículos oficiais do Município.

6. Segundo o parágrafo único do art. 4º da Lei 13.022/2014, os bens protegidos pela guarda municipal abrangem:

- A) apenas os de uso comum do povo.
- B) apenas os de uso comum e os de uso especial.
- C) apenas os de uso especial e os dominiais.
- D) os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

7. Diante de flagrante delito, compete à guarda municipal, nos termos do art. 5º, XIV, da Lei 13.022/2014:

- A) encaminhar ao delegado de polícia o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário.
- B) lavrar o auto de prisão em flagrante e comunicar o juiz competente.
- C) instaurar o inquérito policial e colher o depoimento das testemunhas.
- D) conduzir o autor diretamente ao Ministério Público para oferecimento da denúncia.

8. Sobre a competência de trânsito das guardas municipais (art. 5º, VI, da Lei 13.022/2014), é correto afirmar:

- A) é vedado às guardas municipais o exercício de qualquer competência de trânsito.
- B) as guardas exercem, automaticamente, todas as competências de trânsito estaduais e municipais.
- C) as guardas podem exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal.
- D) a competência de trânsito das guardas restringe-se às rodovias federais que cortam o Município.

9. Nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 13.022/2014, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, nas hipóteses de atendimento de ocorrências emergenciais e de encaminhamento de autor de flagrante delito, a guarda municipal:

- A) poderá, a critério de seu dirigente, prestar apoio à continuidade do atendimento.
- B) deverá prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.
- C) deverá retirar-se imediatamente do local, cessando qualquer atuação.
- D) assumirá a presidência da ocorrência, em razão da precedência municipal.

10. NÃO constitui competência específica da guarda municipal prevista no art. 5º da Lei 13.022/2014:

- A) cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades.
- B) auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários.
- C) atuar mediante ações preventivas na segurança escolar.
- D) realizar investigação criminal e exercer funções de polícia judiciária no território do Município.

11. Sobre a criação das guardas municipais, conforme o art. 6º da Lei 13.022/2014:

- A) o Município deve criar, por decreto, sua guarda municipal.
- B) o Município deve criar, por lei, sua guarda municipal, subordinada à Câmara Municipal.
- C) o Município pode criar, por lei, sua guarda municipal, que é subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal.
- D) o Estado pode criar guardas municipais nos Municípios que não o fizerem.

12. Determinado Município possui 600.000 habitantes. Nos termos do art. 7º da Lei 13.022/2014, sua guarda municipal não poderá ter efetivo superior a:

- A) 0,2% da população, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto para a faixa anterior.
- B) 0,3% da população, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto para a faixa anterior.
- C) 0,4% da população, sem qualquer condicionante.
- D) 1% da população, conforme dispuser lei municipal.

13. Ainda sobre o art. 7º da Lei 13.022/2014, é correto afirmar que os percentuais nele previstos representam:

- A) o efetivo mínimo obrigatório de cada guarda municipal.
- B) o limite máximo de efetivo das guardas municipais, proporcional à população do Município.
- C) a proporção de guardas armados em relação ao efetivo total.
- D) o percentual de vagas reservadas ao sexo feminino.

14. Sobre a utilização compartilhada dos serviços de guarda municipal (art. 8º da Lei 13.022/2014), é correto afirmar que:

- A) quaisquer Municípios do mesmo Estado podem compartilhá-los, mediante portaria conjunta.
- B) o compartilhamento é vedado, por se tratar de serviço indelegável.
- C) Municípios limítrofes podem compartilhá-los mediante simples acordo verbal entre prefeitos.
- D) Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada.

15. Quanto à composição da guarda municipal, o art. 9º da Lei 13.022/2014 estabelece que ela é formada por:

- A) servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal.
- B) empregados públicos celetistas, contratados mediante processo seletivo simplificado.
- C) servidores públicos organizados em múltiplas carreiras, conforme lei estadual.
- D) agentes terceirizados de empresas de segurança privada credenciadas.

16. São requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal (art. 10 da Lei 13.022/2014), EXCETO:

- A) nacionalidade brasileira e gozo dos direitos políticos.
- B) quitação com as obrigações militares e eleitorais.
- C) nível superior completo de escolaridade.
- D) idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.

17. Sobre os requisitos de investidura na guarda municipal, assinale a alternativa correta:

- A) A Lei 13.022/2014 fixa idade mínima de 21 anos para ingresso.
- B) Outros requisitos, além dos previstos na Lei 13.022/2014, poderão ser estabelecidos em lei municipal.
- C) A Lei 13.022/2014 fixa idade máxima de 45 anos para ingresso.
- D) É vedado ao Município estabelecer requisitos adicionais aos previstos na lei federal.

18. Nos termos do art. 11 da Lei 13.022/2014, a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, que poderá ser adaptada para a capacitação das guardas municipais, é elaborada:

- A) pelo Conselho Nacional das Guardas Municipais.
- B) pelo Comando do Exército.
- C) pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas.
- D) pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça.

19. Sobre o órgão estadual centralizado de formação e aperfeiçoamento das guardas municipais (art. 12, § 2º e § 3º, da Lei 13.022/2014), é correto afirmar que:

- A) não pode ser o mesmo destinado a formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares.
- B) deve funcionar, preferencialmente, nas academias das Polícias Militares.
- C) dispensa a participação dos Municípios conveniados em seu conselho gestor.
- D) é de criação obrigatória em todos os Estados da Federação.

20. Nos termos do art. 13, I, da Lei 13.022/2014, a corregedoria, órgão de controle interno, é exigida:

- A) em todas as guardas municipais, independentemente do efetivo ou do uso de arma de fogo.
- B) apenas nas guardas com efetivo superior a 100 servidores.
- C) nas guardas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo.
- D) apenas nas guardas das capitais dos Estados.

21. Quanto à ouvidoria das guardas municipais (art. 13, II, da Lei 13.022/2014), é correto afirmar que se trata de órgão de controle:

- A) interno, exigido apenas nas guardas que utilizam arma de fogo.
- B) externo, independente em relação à direção da respectiva guarda, exigido qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal.
- C) externo, exigido apenas nas guardas com efetivo superior a 50 servidores.
- D) interno, destinado a apurar infrações disciplinares dos integrantes do quadro.

22. Nos termos do art. 13, § 2º, da Lei 13.022/2014, a perda do mandato dos corregedores e ouvidores das guardas municipais será decidida:

- A) pelo prefeito, mediante decreto motivado.
- B) pelo dirigente da guarda municipal, após sindicância.
- C) pela maioria simples da Câmara Municipal, por razão de conveniência administrativa.
- D) pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal.

23. Sobre o regime disciplinar das guardas municipais (art. 14 da Lei 13.022/2014), assinale a alternativa correta:

- A) A guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser lei municipal, e não pode ficar sujeita a regulamentos disciplinares de natureza militar.
- B) Na ausência de código próprio, aplica-se o regulamento disciplinar da Polícia Militar estadual.
- C) O código de conduta da guarda municipal será editado por decreto do governador do Estado.
- D) A guarda municipal sujeita-se, subsidiariamente, ao regulamento disciplinar do Exército.

24. Nos termos do art. 15, § 1º, da Lei 13.022/2014, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros:

- A) a qualquer tempo, por livre escolha do prefeito.
- B) nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social.
- C) nos primeiros 2 (dois) anos de funcionamento, obrigatoriamente oficial da reserva da Polícia Militar.
- D) somente mediante autorização da Câmara Municipal, por maioria absoluta.

25. Quanto ao percentual mínimo de vagas para o sexo feminino na carreira da guarda municipal (art. 15, § 2º, da Lei 13.022/2014), é correto afirmar que ele:

- A) é fixado em 20% pela própria Lei 13.022/2014.
- B) aplica-se apenas aos cargos administrativos da corporação.
- C) deverá ser observado para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira, sendo definido em lei municipal.
- D) é facultativo, podendo o Município simplesmente não o prever.

26. NÃO é hipótese legal de suspensão do direito ao porte de arma de fogo do guarda municipal (art. 16, parágrafo único, da Lei 13.022/2014):

- A) restrição médica.
- B) decisão judicial.
- C) justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.
- D) requerimento do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado.

27. Nos termos do art. 17 da Lei 13.022/2014, aos Municípios que possuam guarda municipal, a Anatel destinará:

- A) linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio.
- B) linha telefônica de número 190 e faixa compartilhada com a Polícia Militar.
- C) linha telefônica de número 156 e canal digital de atendimento.
- D) linha telefônica de número 152 e frequência compartilhada com a defesa civil.

28. Sobre a prerrogativa prevista no art. 18 da Lei 13.022/2014, é assegurado ao guarda municipal:

- A) foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça.
- B) prisão somente por ordem judicial escrita, mesmo em flagrante delito.
- C) o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva.
- D) o cumprimento de pena definitiva em quartel da corporação.

29. Nos termos do art. 19 da Lei 13.022/2014, é vedado à estrutura hierárquica da guarda municipal:

- A) adotar qualquer forma de hierarquia entre seus integrantes.
- B) utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.
- C) instituir plano de carreira com progressão funcional.
- D) utilizar uniformes e distintivos de qualquer natureza.

30. Sobre as disposições diversas e transitórias da Lei 13.022/2014, assinale a alternativa correta:

- A) As guardas municipais utilizarão uniforme obrigatoriamente na cor azul-marinho.
- B) As guardas existentes na data da publicação da lei tiveram prazo de 5 anos para adaptação.
- C) É assegurada a utilização da denominação "polícia municipal", consagrada pelo uso.
- D) As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente, na cor azul-marinho, e as guardas existentes na data da publicação da lei deveriam adaptar-se às suas disposições no prazo de 2 anos.

GABARITO — QUESTÕES 1 A 30

1-B • 2-C • 3-D • 4-A • 5-B • 6-D • 7-A • 8-C • 9-B • 10-D • 11-C •
12-A • 13-B • 14-D • 15-A • 16-C • 17-B • 18-D • 19-A • 20-C • 21-B
• 22-D • 23-A • 24-B • 25-C • 26-D • 27-A • 28-C • 29-B • 30-D

Comentários — Questões 1 a 30

Questão 1 — Gabarito B (art. 1º). A lei disciplina o § 8º do art. 144 da CF. A alternativa A erra ao citar o caput; a C troca o parágrafo (o § 7º trata da organização dos órgãos policiais); a D troca o artigo (o 145 trata de tributos).

Questão 2 — Gabarito C (art. 2º). Reprodução literal. A erra no "caráter militar"; B erra em "não uniformizadas" e "repressiva"; D erra em "desarmadas" e ao acrescentar "repressiva".

Questão 3 — Gabarito D (art. 3º). Os princípios são: direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo, evolução social e uso progressivo da força. "Policiamento ostensivo com hierarquia e disciplina militares" não consta — é o intruso típico de prova. A, B e C são literais (incisos III, V e IV).

Questão 4 — Gabarito A (art. 3º, caput). A lei fala em princípios "mínimos" — piso, não teto: outros princípios compatíveis podem ser adotados. B ("taxativos"), C ("máximos") e D (inexistência de princípios) contrariam o caput.

Questão 5 — Gabarito B (art. 4º, caput). Literal: bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município. A fala em bens privados; C inclui bens da União e Estados; D restringe indevidamente.

Questão 6 — Gabarito D (art. 4º, parágrafo único). As três espécies: uso comum, uso especial e dominiais. As demais alternativas excluem indevidamente alguma categoria.

Questão 7 — Gabarito A (art. 5º, XIV). O guarda encaminha ao delegado e preserva o local do crime. B, C e D atribuem à guarda atos de polícia judiciária (lavrar auto, instaurar inquérito) ou procedimento inexistente (conduzir ao MP), que a lei não prevê.

Questão 8 — Gabarito C (art. 5º, VI). Literal: competências de trânsito conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos do CTB, ou de forma concorrente, mediante convênio. A nega a competência; B a torna automática e ilimitada; D restringe a rodovias federais, sem previsão.

Questão 9 — Gabarito B (art. 5º, parágrafo único). Nas hipóteses dos incisos XIII e XIV, chegando órgão do art. 144 da CF, a guarda DEVERÁ prestar todo o apoio à continuidade do atendimento — é dever, não faculdade (A), nem retirada obrigatória (C), nem assunção da presidência da ocorrência (D).

Questão 10 — Gabarito D. Investigação criminal e polícia judiciária não constam do art. 5º — e o STF (Tema 656) exclui expressamente atividade de polícia judiciária. A (inciso VIII), B (inciso XVII) e C (inciso XVIII) são competências literais.

Questão 11 — Gabarito C (art. 6º). Criação facultativa ("pode"), por lei, subordinação ao chefe do Executivo municipal. A erra duas vezes (deve/decreto); B erra na obrigatoriedade e na subordinação; D não tem previsão legal.

Questão 12 — Gabarito A (art. 7º, III). Município com mais de 500.000 habitantes: teto de 0,2% da população, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso II. As demais aplicam percentuais de faixas erradas ou inexistentes.

Questão 13 — Gabarito B (art. 7º, caput). "Não poderão ter efetivo superior a" = limite máximo (teto). A inverte o sentido (mínimo); C e D inventam destinações que não existem na lei.

Questão 14 — Gabarito D (art. 8º). Literal: Municípios limítrofes + consórcio público + reciprocidade. A erra o instrumento e dispensa a contiguidade; B nega a previsão; C substitui o consórcio por acordo verbal.

Questão 15 — Gabarito A (art. 9º). Servidores públicos, carreira única, plano de cargos e salários, lei municipal. B (celetistas), C (múltiplas carreiras/lei estadual) e D (terceirizados) contrariam o texto.

Questão 16 — Gabarito C (art. 10). A escolaridade exigida é nível MÉDIO completo (inciso IV) — "nível superior" é a exceção pedida. A, B e D reproduzem os incisos I, II, III e VII.

Questão 17 — Gabarito B (art. 10, parágrafo único). Outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. A erra a idade (mínima é 18 — inciso V); C inventa idade máxima (a lei federal não prevê); D nega o parágrafo único.

Questão 18 — Gabarito D (art. 11, parágrafo único). A matriz é da Senasp, do Ministério da Justiça. As demais alternativas citam órgãos sem essa atribuição legal.

Questão 19 — Gabarito A (art. 12, § 3º). O órgão centralizado não pode ser o mesmo das forças militares. B contraria frontalmente o § 3º; C contraria o § 2º (participação assegurada no conselho gestor); D erra porque a manutenção do órgão é faculdade ("poderá").

Questão 20 — Gabarito C (art. 13, I). Corregedoria: efetivo superior a 50 servidores da guarda E em todas as que utilizam arma de fogo. A generaliza indevidamente; B troca o número; D não tem previsão.

Questão 21 — Gabarito B (art. 13, II). Ouvidoria: controle EXTERNO, independente da direção, qualquer que seja o número de servidores. A e D a tratam como controle interno; C condiciona ao efetivo, o que a lei afasta expressamente.

Questão 22 — Gabarito D (art. 13, § 2º). Perda do mandato: maioria ABSOLUTA da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. A e B atribuem a autoridade errada; C troca o quórum e o fundamento.

Questão 23 — Gabarito A (art. 14, caput e parágrafo único). Código de conduta próprio por lei municipal + vedação de regulamento militar. B, C e D aplicam regulamentos militares ou autoridade estadual, o que a lei proíbe.

Questão 24 — Gabarito B (art. 15, § 1º). Dirigente externo: só nos primeiros 4 anos, preferencialmente com experiência/formação em segurança ou defesa social. A ignora o limite temporal; C troca o prazo e cria exigência inexistente; D inventa autorização legislativa.

Questão 25 — Gabarito C (art. 15, § 2º). Percentual mínimo feminino: em todos os níveis da carreira, definido em LEI MUNICIPAL. A inventa percentual na lei federal; B restringe indevidamente; D nega o comando "deverá ser observado".

Questão 26 — Gabarito D (art. 16, parágrafo único). As três hipóteses são: restrição médica, decisão judicial e justificativa do dirigente. Requerimento do Comandante-Geral da PM não existe na lei.

Questão 27 — Gabarito A (art. 17). Número 153 + faixa exclusiva de frequência de rádio, destinados pela Anatel. As demais trocam o número ou o regime da frequência.

Questão 28 — Gabarito C (art. 18). Cela isolada quando sujeito à prisão ANTES de condenação definitiva. A, B e D inventam prerrogativas (foro, imunidade à prisão em flagrante, cumprimento de pena em quartel) sem previsão legal.

Questão 29 — Gabarito B (art. 19). Vedada a denominação idêntica à das forças militares (postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações). A guarda PODE ter hierarquia (A errada); C contraria o art. 15, § 3º; D generaliza — o vedado é o padrão militar idêntico, não qualquer uniforme.

Questão 30 — Gabarito D (arts. 21 e 22). "Preferencialmente" azul-marinho + prazo de adaptação de 2 anos. A transforma preferência em obrigação; B troca o prazo; C inclui denominação não assegurada ("polícia municipal" não consta do art. 22, parágrafo único).

SIMULADO FINAL — LEI 13.022/2014

15 questões, nível médio a difícil. Marque suas respostas e só depois confira o gabarito. Meta da Rota: mínimo de 12 acertos.

1. Assinale a alternativa que reproduz corretamente o art. 2º da Lei 13.022/2014:

- A) Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, a função de policiamento ostensivo municipal, vedado o porte de arma de fogo.
- B) Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.
- C) Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil-militar, a função de proteção municipal preventiva e repressiva, em regime de exclusividade.
- D) Incumbe às guardas municipais a função de proteção municipal preventiva, vedada qualquer atuação fora dos próprios municipais.

2. Um edital de concurso pede os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. O candidato acerta se listar:

- A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- B) hierarquia, disciplina, ostensividade e pronta repressão.
- C) proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; patrulhamento preventivo; compromisso com a evolução social da comunidade; e uso progressivo da força.
- D) prevenção primária, repressão qualificada, mediação de conflitos, inteligência e uso imediato da força.

3. Nos termos do art. 5º, II, da Lei 13.022/2014, compete à guarda municipal, quanto às infrações que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais:

- A) prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais.
- B) apenas registrar as infrações e comunicá-las à Polícia Civil, vedada qualquer ação de coibição.
- C) reprimir, mediante uso imediato da força, quaisquer infrações penais no território do Município.
- D) processar e julgar administrativamente os autores de atos infracionais.

4. Sobre a atuação da guarda municipal na segurança escolar (art. 5º, XVIII, da Lei 13.022/2014), a lei prevê:

- A) o policiamento armado no interior das salas de aula, durante todo o período letivo.
- B) a substituição dos professores em atividades de disciplina escolar.
- C) atuação restrita às escolas estaduais localizadas no Município.
- D) atuação mediante ações preventivas, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

5. Município com 40.000 habitantes pretende criar sua guarda municipal. Nos termos do art. 7º da Lei 13.022/2014, o efetivo máximo permitido será de:

- A) 120 guardas.
- B) 160 guardas.
- C) 200 guardas.
- D) 400 guardas.

6. Guarda municipal de determinado Município possui apenas 30 servidores, todos com porte de arma de fogo em serviço. Nos termos do art. 13 da Lei 13.022/2014:

- A) a corregedoria é dispensável, pois o efetivo é inferior a 50 servidores.
- B) a ouvidoria é dispensável, pois o efetivo é inferior a 50 servidores.
- C) a corregedoria é obrigatória, pois a guarda utiliza arma de fogo, e a ouvidoria também, pois é exigida qualquer que seja o número de servidores.
- D) corregedoria e ouvidoria são facultativas, a critério do prefeito.

7. Prefeito pretende criar a guarda municipal por meio de decreto, alegando urgência. À luz do art. 6º da Lei 13.022/2014, a iniciativa é:

- A) inválida, pois a criação da guarda municipal exige lei.
- B) válida, pois a chefia do Executivo detém competência normativa plena sobre a guarda.
- C) válida, desde que referendada pela Câmara em 30 dias.
- D) inválida, pois a criação de guardas municipais compete ao Estado.

8. Candidato de 17 anos, com nível médio completo, pergunta se pode assumir o cargo de guarda municipal caso aprovado. Com base no art. 10 da Lei 13.022/2014, a resposta correta é:

- A) sim, pois a lei não estabelece idade mínima.
- B) sim, desde que emancipado judicialmente.
- C) não, pois a lei exige nível superior de escolaridade.
- D) não, pois a lei exige idade mínima de 18 anos para investidura.

9. NÃO suspende o direito do guarda municipal ao porte de arma de fogo, nos termos do art. 16, parágrafo único, da Lei 13.022/2014:

- A) restrição médica.
- B) reprovação em avaliação anual de aptidão física promovida pela corporação.
- C) decisão judicial.
- D) justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente.

10. Projeto de lei municipal pretende alterar a denominação da corporação para "Polícia Municipal", sob o argumento de que se trata de denominação consagrada pelo uso. À luz do art. 22, parágrafo único, da Lei 13.022/2014, a denominação:

- A) é permitida, pois o rol do parágrafo único é exemplificativo e inclui qualquer nome consagrado.
- B) é permitida, desde que aprovada por maioria absoluta da Câmara.
- C) não encontra amparo no dispositivo, que assegura apenas denominações como guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana.
- D) é obrigatória para guardas com mais de 500 servidores.

11. Durante atendimento de ocorrência emergencial pela guarda municipal, comparece ao local uma guarnição da Polícia Militar. Nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 13.022/2014, a guarda municipal:

- A) deverá prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.
- B) poderá, facultativamente, retirar-se sem qualquer providência.
- C) deverá assumir o comando da ocorrência, por tê-la iniciado.
- D) deverá aguardar ordem judicial para definir a atribuição.

12. Sobre o órgão estadual centralizado de formação e aperfeiçoamento previsto no art. 12, § 2º, da Lei 13.022/2014, é correto afirmar:

- A) sua criação é obrigatória e independe de convênio.
- B) ele substitui a capacitação específica exigida pelo art. 11.
- C) ele deve ser vinculado ao comando da Polícia Militar estadual.
- D) o Estado poderá mantê-lo mediante convênio com os Municípios interessados, assegurada a participação dos Municípios conveniados em seu conselho gestor.

13. Segundo a tese fixada pelo STF no Tema 656 da repercussão geral (RE 608.588, julgado em 2025), o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário:

- A) é inconstitucional, por invadir competência exclusiva das Polícias Militares.
- B) é constitucional no âmbito dos municípios, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública do art. 144 da CF, excluída qualquer atividade de polícia judiciária e com submissão ao controle externo do Ministério Público.
- C) é constitucional, inclusive com o exercício de atividades de polícia judiciária e investigação criminal.
- D) depende de autorização expressa do governador do Estado.

14. Quanto aos cargos em comissão das guardas municipais, o art. 15, caput, da Lei 13.022/2014 determina que eles:

- A) são de livre nomeação entre quaisquer cidadãos de reputação ilibada.
- B) devem ser ocupados por oficiais da reserva das Forças Armadas.
- C) deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.
- D) são vedados na estrutura das guardas municipais.

15. Nos termos do art. 20 da Lei 13.022/2014, é reconhecida a representatividade das guardas municipais:

- A) no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse dos Municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública.
- B) no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público.
- C) exclusivamente no Conselho Nacional das Guardas Municipais.
- D) nos Conselhos de Segurança dos Estados, mediante indicação do governador.

GABARITO — SIMULADO FINAL

1-B • 2-C • 3-A • 4-D • 5-B • 6-C • 7-A • 8-D • 9-B • 10-C • 11-A • 12-D • 13-B • 14-C • 15-A

Comentários do Simulado

Questão 1 — Gabarito B (art. 2º). Reprodução literal. A inventa "policiamento ostensivo municipal" e veda o porte (a lei autoriza — art. 16); C cria o híbrido "civil-militar" e acrescenta "repressiva"; D inventa restrição territorial "aos próprios municipais" com supressão da ressalva correta.

Questão 2 — Gabarito C (art. 3º, I a V). Lista literal dos 5 princípios. A traz os princípios da Administração (CF, art. 37); B e D misturam conceitos militares e termos estranhos à lei ("uso imediato da força" x "uso progressivo").

Questão 3 — Gabarito A (art. 5º, II). Verbos exatos: prevenir e inibir (pela presença e vigilância) + coibir. B nega a coibição que a lei prevê; C troca por "uso imediato da força" e amplia para todo o território sem o recorte legal; D inventa função julgadora.

Questão 4 — Gabarito D (art. 5º, XVIII). Literal: ações preventivas, entorno, ações educativas com discentes e docentes das unidades de ensino municipal, cultura de paz. A, B e C não têm previsão (e C erra o alvo: unidades de ensino municipal).

Questão 5 — Gabarito B (art. 7º, I). Município com até 50.000 habitantes: teto de 0,4%. Cálculo: $0,4\% \text{ de } 40.000 = 160$ guardas. As demais alternativas aplicam percentuais de outras faixas ($0,3\% = 120$; $0,5\%$ e 1% não existem).

Questão 6 — Gabarito C (art. 13, I e II). O gatilho da corregedoria é alternativo: efetivo superior a 50 OU uso de arma de fogo — aqui incide a segunda hipótese. A ouvidoria é sempre exigida, "qualquer que seja o número de servidores". A e B usam o critério errado; D contraria a obrigatoriedade legal.

Questão 7 — Gabarito A (art. 6º, caput). "O Município pode criar, POR LEI, sua guarda municipal" — decreto não supre a exigência de lei. B e C não têm base legal; D contraria a competência municipal do art. 144, § 8º, da CF.

Questão 8 — Gabarito D (art. 10, V). Idade mínima de 18 anos para investidura. A nega o inciso V; B não afasta o requisito etário fixado em lei; C erra a escolaridade (nível médio — inciso IV).

Questão 9 — Gabarito B (art. 16, parágrafo único). As hipóteses legais são três: restrição médica, decisão judicial e justificativa do dirigente. "Reprovação em avaliação anual de aptidão física" não consta do dispositivo — é a hipótese inventada.

Questão 10 — Gabarito C (art. 22, parágrafo único). O dispositivo assegura denominações consagradas como guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana — "polícia municipal" não está entre elas (e o STF barrou, em 2026, leis que promoviam essa mudança de nome).

Questão 11 — Gabarito A (art. 5º, parágrafo único, c/c inciso XIII). Ocorrência emergencial é hipótese do inciso XIII: comparecendo órgão do art. 144 da CF (a PM está no inciso V do art. 144), a guarda DEVERÁ prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. As demais criam condutas sem previsão.

Questão 12 — Gabarito D (art. 12, § 2º). Literal: manutenção facultativa ("poderá"), mediante convênio, com participação dos Municípios conveniados no conselho gestor. A erra a obrigatoriedade; B confunde os institutos; C contraria o § 3º (vedação de órgão de formação militar).

Questão 13 — Gabarito B (STF, RE 608.588 — Tema 656, j. 20/02/2025). A tese valida as ações de segurança urbana e o policiamento ostensivo comunitário no âmbito municipal, MAS exclui qualquer atividade de polícia judiciária e submete as guardas ao controle externo do MP (CF, art. 129, VII). A nega a tese; C inclui exatamente o que a tese exclui; D inventa condição.

Questão 14 — Gabarito C (art. 15, caput). Cargos em comissão: membros efetivos do quadro de carreira (com a exceção temporal do § 1º para a direção nos primeiros 4 anos). A, B e D não têm previsão legal.

Questão 15 — Gabarito A (art. 20). Os três conselhos do artigo, literalmente. B cita órgãos do Judiciário/MP; C restringe indevidamente; D inventa mecanismo de indicação estadual.



REVISÃO DE VÉSPERA — LEI 13.022/2014

Os 10 artigos que decidem a prova

ART.	O QUE NÃO PODE ESQUECER
1º	Normas gerais • disciplina o § 8º do art. 144 da CF
2º	CIVIL + uniformizada + armada conforme lei + proteção municipal PREVENTIVA
3º	5 princípios MÍNIMOS: Di-Vi-Pa-Co-U (direitos humanos, vida, patrulhamento preventivo, evolução social, uso progressivo da força)
4º	B-S-L-I (bens, serviços, logradouros, instalações) + bens CED (comum, especial, dominiais)
5º	18 competências • flagrante → encaminha ao delegado + preserva o local • trânsito via CTB/convênio • p.u.: poderá colaborar / DEVERÁ apoiar a continuidade (XIII e XIV)
6º	PODE criar, POR LEI • subordinada ao chefe do Executivo municipal
7º	Teto de efetivo: 0,4% / 0,3% / 0,2% (marcos: 50 mil e 500 mil hab.)
10	7 requisitos • nível MÉDIO • 18 anos • idoneidade por investigação social + certidões • outros requisitos: lei municipal
13	Corregedoria = interno (+50 OU arma de fogo) • Ouvidoria = externo (sempre) • mandato: perda por maioria absoluta da Câmara
14/19	Vedado regulamento disciplinar militar • vedada denominação idêntica à das forças militares

Números para bater o olho antes da prova

§ 8º (art. 144, CF) • **5** princípios • **18** competências específicas • **0,4 / 0,3 / 0,2%** • **50 mil / 500 mil** habitantes • **+50** servidores (corregedoria) • **7** requisitos • nível **médio** • **18** anos • **4** anos (dirigente externo) • **3** hipóteses de suspensão do porte (MJD) • **153** (Anatel) • **2** anos (adaptação) • **3** conselhos • **23** artigos • publicada em **08/08/2014**, vigência imediata.

As 8 pegadinhas de ouro

1. Civil, nunca militar (arts. 2º, 12 §3º, 14 p.u., 19).
2. Preventiva, não repressiva/ostensiva (arts. 2º e 3º, III) — e pelo STF, policiamento ostensivo comunitário municipal é constitucional, mas polícia judiciária NUNCA.
3. PODE criar (não deve), POR LEI (não decreto), subordinada ao PREFEITO (art. 6º).
4. Escadinha 4-3-2 é TETO, não mínimo (art. 7º).
5. Corregedoria ≠ Ouvidoria: interno/disciplina x externo/sempre (art. 13).
6. Flagrante: ENCAMINHA ao delegado — não lavra auto, não investiga (art. 5º, XIV).
7. Azul-marinho e experiência do dirigente: PREFERENCIALMENTE (arts. 21 e 15, § 1º).
8. Consórcio público entre limítrofes — não convênio entre quaisquer Municípios (art. 8º).

Checklist do aluno antes da prova

- ☐ Sei os 5 princípios na ponta da língua (Di-Vi-Pa-Co-U)?
- ☐ Sei diferenciar competência geral (art. 4º) das específicas (art. 5º)?
- ☐ Sei a escadinha 0,4/0,3/0,2 e os marcos 50 mil/500 mil?
- ☐ Sei os 7 requisitos do art. 10 (médio + 18 anos)?

- ☐ Sei quando a corregedoria é obrigatória (+50 OU arma de fogo)?
- ☐ Sei que a ouvidoria vale para TODAS as guardas?
- ☐ Sei as 3 hipóteses de suspensão do porte (MJD)?
- ☐ Sei o que a guarda faz no flagrante (encaminha + preserva o local)?
- ☐ Sei o poderá x deverá do parágrafo único do art. 5º?
- ☐ Refiz o simulado e acertei pelo menos 12 de 15?

